

实例

民事起诉状
(侵害商业秘密纠纷)

说明:

为了方便您更好地参加诉讼,保护您的合法权利,请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料,如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需,请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关,您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填;对于本表中勾选项可以在对应项打“√”;您认为另有重要内容需要列明的,可以另附页填写。

4. 本表word电子版填写时,相关栏目可复制粘贴或扩容,但不得改变要素内容、格式设置。例如,多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况,可根据实际情况复制粘贴;需填写文字较多时,可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定,虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权,人民法院将视违法情形依法追究。

当事人信息	
原告 (自然人)	姓名:王 × × 性别:男 ☒ 女 ☐ 出生日期: × × × × 年 × × 月 × × 日 民族: × 族 工作单位: × × 公司 职务: × × 联系电话: × × × × × × × × × × 住所地(户籍所在地): × × 市 × × 县 × × 街道 × × 号 经常居住地: × × 市 × × 县 × × 街道 × × 号 证件类型:身份证 证件号码: × × × × × × × × × × × × × × × ×
原告 (法人、非法人组织)	名称:北京 × × 有限公司 住所地(主要办事机构所在地): 北京市 × 区 × 街道 × 路 × 号 注册地/登记地: 法定代表人/负责人:张 × × 职务:总经理 联系电话: × × × × × × × × × × 统一社会信用代码: × × × × × × × × × × × × × × × × 类型:有限责任公司 ☒ 股份有限公司 ☐ 上市公司 ☐ 其他企业法人 ☐ 事业单位 ☐ 社会团体 ☐ 基金会 ☐ 社会服务机构 ☐ 机关法人 ☐ 农村集体经济组织法人 ☐ 城镇农村的合作经济组织法人 ☐ 基层群众性自治组织法人 ☐ 个人独资企业 ☐ 合伙企业 ☐ 不具有法人资格的专业服务机构 ☐ 所有制性质:国有 ☐ (控股 ☐ 参股 ☐ 民营 ☐ 其他_____

委托诉讼代理人	有☒ 姓名：张 ×× 单位：×× 律师事务所 职务：律师 联系电话：×××××××××× 代理权限：一般授权☒ 特别授权☐ _____ 无☐
被告 (自然人)	姓名：李 ×× 性别：男☒ 女☐ 出生日期：×××× 年 ×× 月 ×× 日 民族：× 族 工作单位： 职务： 联系电话：×××××××××× 住所地(户籍所在地)：×× 市 ×× 县 ×× 街道 ×× 号 经常居住地：×× 市 ×× 县 ×× 街道 ×× 号 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××
被告 (法人、非法人组织)	名称：×× 有限公司住所地(主要办事机构所在地)： 注册地/登记地：×× 市 ×× 县 ×× 街道 ×× 号 法定代表人/负责人：王 ×× 职务：董事长 联系电话：×××××××××× 统一社会信用代码：×××××××××××××××× 类型：有限责任公司☒ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质：国有☐ (控股☐ 参股☐) 民营☐ 其他_____
第三人 (自然人)	姓名：李 ×× 性别：男☐ 女☒ 出生日期：×××× 年 ×× 月 ×× 日 民族：× 族 工作单位： 职务： 联系电话：×××××××××× 住所地(户籍所在地)：×× 市 ×× 县 ×× 街道 ×× 号 经常居住地：×× 市 ×× 县 ×× 街道 ×× 号 证件类型：身份证 证件号码：××××××××××××××××

第三人 (法人、非法人组织)	名称: 北京 ×× 有限公司 住所(地) (主要办事机构所在地): 北京市 × 区 × 街道 × 路 × 号 注册地/登记地: 法定代表人/负责人: 张 ×× 职务: 总经理 联系电话: ×××××××××× 统一社会信用代码: ×××××××××××××××× 类型: 有限责任公司☒ 股份有限公司☐ 上市公司☐ 其他企业法人☐ 事业单位☐ 社会团体☐ 基金会☐ 社会服务机构☐ 机关法人☐ 农村集体经济组织法人☐ 城镇农村的合作经济组织法人☐ 基层群众性自治组织法人☐ 个人独资企业☐ 合伙企业☐ 不具有法人资格的专业服务机构☐ 所有制性质: 国有☐ (控股☐ 参股☐ 民营☐ 其他_____
诉讼请求	
李 ××、北京 ×× 有限公司实施了侵害涉案商业秘密 (具体为经营信息 / 技术秘密等) 的行为, 应当承担有关侵权责任。主要诉讼请求是: 停止侵权, 包括停止使用、销售、许可他人使用含有涉案技术秘密的软件; 赔偿原告因侵权受到的实际损失 ×× 元, 和为制止侵权支付的合理开支 ×× 元。	
1. 停止侵权	有☒ 内容: 判令 ×× 立即停止侵权, 包括停止使用、销售、许可他人使用含有涉案技术秘密的软件。 无☐
2. 赔偿经济损失	有☒ 经济损失共计 ×× 元 原告损失☐ 元; 被告获利☒ ×× 元; 法定赔偿☐ 元; 计算依据或参考因素: 销售 × 件含有涉案技术秘密的软件, 获利 × 元。 惩罚性赔偿☒ 倍数: × 倍 计算依据或参考因素: 原告在前案已认定构成侵权的基础上仍然继续使用涉案商业秘密, 主观恶意明显, 构成故意侵权, 给原来带来巨大的经济损失, 侵权情节严重。 无☐
3. 支付合理费用	有☒ 律师费 ×× 元 律师费凭证: 有☒ 无☐ 律师费发票 公证费 ×× 元 公证费凭证: 有☒ 无☐ 公证费发票 差旅费 ×× 元 差旅费凭证: 有☐ 无☐ 其他费用 ×× 元 凭证: 有☐ 无☐ 无☐
4. 是否主张诉讼费用	是☒ 否☐
5. 其他请求	有☒ 内容: 由被告 2×× 与被告 1×× 承担连带责任。 无☐

事实与理由	
李 ××、北京 ×× 有限公司实施了侵害涉案商业秘密（具体为经营信息 / 技术秘密）的行为，应当承担有关法律责任。	
1. 原告主体情况	商业秘密权利人 ☒ 原始取得 ☒ 继受取得 ☐ 受让取得 ☐ 其他取得 ☐ 具体情况： 利害关系人 ☐ ： 1. 被许可人 ☐ ： ①独占使用许可合同的被许可人 ☐ ②排他使用许可合同的被许可人 ☐ ：和权利人共同起诉 ☐ 单独起诉 ☐ （权利人已起诉 ☐ 权利人未起诉 ☐ ） ③普通使用许可合同的被许可人 ☐ ：和权利人共同起诉 ☐ 单独起诉 ☐ （权利人书面授权单独起诉 ☐ 权利人未授权单独起诉 ☐ ） 2. 其他利害关系人 ☐ 具体情形：原告为涉案信息系统的研发人及所有人，为涉案商业秘密权利人。
2. 原告主张的商业秘密类型	技术信息 ☒ 经营信息 ☐ 其他商业信息 ☐ 载体：×× 系统 形成时间：20×× 年 × 月 × 日 具体内容：包含 ×× 数据、参数 ……
3. 原告主张的商业秘密符合法定条件	1. 不为公众所知悉 ☒ 是 ☐ 否 具体情况：× 鉴定书记载 …… 2. 采取了保密措施 ☒ 是 ☐ 否 具体情况：制定了内部保密管理规定，与员工签订了保密协议 …… 3. 具有商业价值 ☒ 是 ☐ 否 具体情况：销售情况，具有较高知名度 ……
4. 被告侵犯商业秘密的事实（包括时间、地点、表现形式、具体内容、主观故意程度和损害后果等）	☐ 1. 以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；具体情况，依据（证据）： ☒ 2. 披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；具体情况，依据（证据）：被告未经允许，擅自将涉案商业秘密披露给 ×× 公司，同时允许其使用，构成侵权。 ☒ 3. 违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；具体情况，依据（证据）： ☐ 4. 教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密；具体情况，依据（证据）： ☐ 5. 经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织实施的侵犯商业秘密行为；具体情况，依据（证据）： ☐ 6. 第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施侵犯商业秘密行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的；具体情况，依据（证据）： ☐ 7. 其他侵犯商业秘密的行为。具体情况，依据（证据）：

5. 侵犯商业秘密行为与原告损失之间的因果关系	被告实施的使用涉案商业秘密的行为造成了原告的损失，具有因果关系。
6. 侵害技术秘密案件中的技术比对分析	秘点 1×× 信息，被诉侵权技术与秘点 1 的全部 / 部分相同或实质性相同…… 秘点 2××，…… (可另附页)
7. 其他情况及依据	无
8. 证据清单 (可另附页)	见附件
关联案件信息	
有 ☒ 内容: × 件 (未结) A 诉 B, 北京 × 法院, (202×) 京 × 民初 × 号, 侵害商业秘密纠纷, 已立案, 未开庭。 无 ☐	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式, 能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解 ☐ 不了解 ☐
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的, 可以很快启动调解程序。如不同意调解, 法院将依程序开庭审理案件, 但可能需要经过较长一段时间的排期等待, 且审理、执行周期相对较长。 了解 ☐ 不了解 ☐ 2. 选择先行调解, 调解成功且自动履行的免交诉讼费用, 申请司法确认的不交纳诉讼费用, 要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解 ☐ 不了解 ☐ 3. 首次调解不成功, 但仍有继续调解意愿的, 可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的, 法院将依程序排期开庭。 了解 ☐ 不了解 ☐ 4. 依照法律规定, 调解具有保密性要求, 调解过程不公开, 调解协议未经当事人同意不得公开。 了解 ☐ 不了解 ☐ 5. 调解达成的协议具有法律效力, 可以依照法律规定申请司法确认, 具有强制执行效力。 了解 ☐ 不了解 ☐
是否考虑先行调解	是 ☐ 否 ☐ 暂不确定, 想要了解更多内容 ☐

具状人（签字、盖章）：王 ×× 北京 ×× 有限公司
日期：××年 ×× 月 ×× 日